

Art. 3º Caberá à Superintendência de Polícia Civil da Capital – SPCC, diretamente ou por meio de seus Delegados Seccionais, esclarecer dúvidas de interpretação ou omissões relativas às atribuições definidas nesta Instrução, quando do recebimento de ocorrências nas Delegacias.

Parágrafo único. Cabe ao Delegado Geral dirimir conflitos de competência entre os órgãos integrantes da Polícia Civil, nos termos do que dispõe o inciso XVI, do art. 8º da Lei nº. 8.508/2006.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Delegado Geral, 03 de março de 2023.

JAIR LIMA DE PAIVA JÚNIOR
Delegado-Geral da Polícia Civil

INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 002/2023-DG/PCMA

Organiza as atribuições das delegacias subordinadas à Superintendência de Polícia Civil do Interior no âmbito da Polícia Civil do Estado do Maranhão.

Considerando a consulta desta Delegacia Geral a Procuradoria Judicial que atua junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública a qual concluiu pela revogação tácita do Decreto Estadual 16.969/99, conforme Ofício nº 286/2022 – PJ/PGE-SSP;

Considerando a Lei nº 10.238/2015 e Lei nº 10.284/2018 que dispõe sobre a atual organização administrativa da Polícia Civil;

Considerando o previsto no art. 3º da Lei nº 10.238/2015 que assim dispõe: “As competências das unidades administrativas constantes do art. 2º desta Lei e as atribuições dos respectivos cargos e funções serão definidas em Regimento próprio”;

Considerando a competência estabelecida ao Delegado Geral no artigo 8º, XVIII, da Lei Estadual nº 8.508 – Estatuto da Polícia Civil, de 27 de novembro de 2006;

Considerando a necessidade de estabelecer as atribuições de cada unidade policial que integra a Superintendência de Polícia Civil do Interior, especialmente as delegacias regional, especial, especializada e distrital;

Considerando a necessidade de organizar o fluxo dos procedimentos policiais, dando celeridade e evitando o conflito de atribuições entre as unidades policiais;

Considerando que não foi editada lei, decreto ou regimento próprio, definindo as competências das unidades policiais previstas na Lei nº 10.238/2015 subordinadas à Superintendência de Polícia Civil do Interior.

RESOLVE:

Art. 1º. A Superintendência de Polícia Civil do Interior - SPCI, diretamente subordinada ao Delegado Geral de Polícia Civil, compete executar as atividades de polícia judiciária e apuração de infrações penais no interior do Estado.

Parágrafo único. A SPCI é integrada por unidades policiais que se dividem em:

I – **Delegacias Regionais**, assim consideradas as unidades policiais que tem atribuição administrativa-operacional em uma determinada região;

II – **Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM**, assim considerada a unidade policial que tem atribuição análoga a prevista no Decreto nº 33.871/2018;

III – **Delegacias Especializadas**, assim consideradas as unidades policiais que tem atribuição afetas a determinada matéria;

IV – **Delegacias Distritais**, assim consideradas as unidades policiais que tem atribuição residual em uma determinada área de circunscrição;

V – **Delegacias de Polícia Civil do Município**: assim consideradas as unidades policiais que tem atribuição nos limites territoriais do respectivo Município;

VI – **Plantões Regionais**, assim consideradas as unidades policiais que atuam em escala de plantão e regime de revezamento, conforme IN 02/2018– DG PCMA;

Art. 2º. São unidades subordinadas à Superintendência de Polícia Civil do Interior, com suas devidas atribuições e circunscrições:

§1º Delegacias Regionais:

- a) Tem como atribuição coordenar, supervisionar as atividades policiais das delegacias integrantes da sua respectiva regional, bem como em caráter excepcional, presidir procedimentos de investigação determinados pela Delegacia Geral, desde que devidamente motivado;
- b) O limite de sua circunscrição é o território que compreende os municípios integrantes da sua respectiva regional, conforme previsão legal.

§2º Delegacia Especial de Atendimento à Mulher – DEAM:

- a) Tem como atribuição a apuração de infrações penais relativas aos crimes praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e/ou de gênero previstos no Título I, Capítulos II, III, V e VI, da Parte Especial do Código Penal Brasileiro; os do Título VI, Capítulos I, I-A, II, IV, V e VI, da Parte Especial do Código Penal Brasileiro; e os do art. 163 e seu parágrafo único, do Código Penal Brasileiro;
- b) Tem como atribuição a apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes, no geral, bem como os praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, da Lei nº. 11.340/2006, ou em situação de violência de gênero, nas cidades onde não houver Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e Delegacia do Idoso, quando da ocorrência dos delitos previstos no item anterior.
- c) Tem como atribuição, ainda, a apuração dos casos de Femicídio nas modalidades tentada e consumada, nas cidades onde não houver DHPP.

§3º Delegacias Especializadas:

- a) Tem como atribuição a apuração de infrações penais referentes a determinada matéria, dentro da sua respectiva área de circunscrição, assim definida em regimento próprio.

§4º Delegacias Distritais:

- b) Tem como atribuição a apuração de infrações penais que não se incluem nas atribuições das delegacias especializadas e especiais, caso exista, dentro da sua respectiva área de circunscrição, conforme definição em normativo próprio.

§5º Delegacias de Polícia Civil do Município:

- a) Tem como atribuição a apuração de infrações penais, dentro da sua respectiva área de circunscrição que é definida pelos limites territoriais do respectivo Município, conforme previsão legal.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Delegado Geral, 03 de Março de 2023.

JAIR LIMA DE PAIVA JÚNIOR
Delegado-Geral da Polícia Civil